XXXX建设工程有限公司“11•21” 坍塌事故调查报告

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn　　发布时间：2024-09-11 10:41

XXXX建设工程有限公司“11·21”

坍塌事故调查报告

2023年11月21日13时许，在湘潭市岳塘区河东大道26号，XXXX建设工程有限公司承包的项目施工场地发生一起坍塌事故，造人死亡，直接经济损失122万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定和《湘潭市安全生产委员会办公般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（潭安办函〔2023〕309号）要求，2023年11月22日，岳塘区人民政府成立了以区应急管理头，区纪委监察委、区住建局、岳塘公安分局、区总工会、宝塔街道等单位为成员的事故调查组，开展事故调查（调查组成员名单件1）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，XXXX建设工程有限公司“11·21”坍塌事故是一起因施工单位未按施工方案组织施工、安全生产主体责任履行位造成的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）项目概况

根据《关于2023年XXXX交办函》等文件要求，需要在2023年10月底前，完成湘潭市XXXX院（以下简称“XXX院”）排水工目。该项目地址位于湘潭市岳塘区，南侧为河东大道，西侧为红旗路。项目通过湖南省政府采购电子卖场以竞价的方式进行招标2023年10月25日确定由XXXX建设工程有限公司（以下简称“XX公司”）为成交供应商，双方签订了《政府采购合同协议书》，成交为224000.58元，项目经理罗某。项目施工人员于2023年10月28日入场，约定工期为合同签订后40个自然日。

（二）项目相关单位基本情况

1.建设单位：湘潭市XXXX院（XXX院）

（1）单位概况

XXX院，注册地址位于湘潭市岳塘区河东大道26号，负责人刘某军。根据《关于2023年XXXX交办函》，经XXX院党组会议批决定对院内排水工程进行改造。该项目通过湖南省政府采购电子卖场以竞价的方式进行招标，于2023年10月25日确定XX公司为成应商，双方签订了《政府采购合同协议书》。

（2）安全生产管理情况

XXX院明确由XX管理部对项目进行协调管理，项目负责人为XX管理部主任赵某红，现场负责人为马某军。XXX院与XX公司签《安全生产协议》《工程补充合同》，XX公司还向XXX院签订《承诺书》，承诺按照招标报价清单不会额外增加安全措施费（安全措施指工字钢支护费），并保质保量完成施工任务。

为便于项目现场管理和安全管理，XXX院聘请了湘潭XX建设项目管理有限责任公司技术员刘某秋担任该项目技术顾问，负责施程的技术指导，包括施工质量、施工进度和施工安全等。组织项目建设单位、设计单位、施工单位、技术顾问等相关人员成立了“改目联络群”，项目相关问题和整改要求均在群里进行了安排。2023年10月27日项目进场前，赵某红专门组织设计方、施工方、劳务方、技术顾问等相关人员召开了项目技术交底会。施工过程中，赵某红、马某军多次前往施工现场进行安全生产检查并提出整改要2023年11月17日下午，赵某红再次组织各方人员召开项目推进会，会上建设方、设计方、技术顾问均对施工单位支护不到位提出了要求。但作为该项目的建设单位，其安全管理存在以下问题：对施工单位的安全生产工作协调管理不到位，未有效督促现场事故隐改。

2.施工单位：XXXX建设工程有限公司（XX公司）

（1）单位概况

XX公司成立于2018年04月09日，法定代表人为丁某，注册资本为6000万人民币，经营范围：许可项目包括建设工程施工、灾害治理工程施工、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）、住宅室内装饰装修等；一般项目包括园林绿化工程施工、场地设施工程施工、普通机械设备安装服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有湖南省住房和建设厅颁发的建筑业企业资质证书，资质类别：建筑装修装饰工程专业承包贰级；有效期至2023年11月26日。具有湖南省住房和城设厅颁发的安全生产许可证，有效期至2024年12月20日。

（2）安全生产管理情况

XX公司作为本项目中标单位，制定了系列规章制度和操作规程，与建设单位签订了《安全管理协议》，制定了专项施工方案；了工程项目管理组，任命了罗某为项目经理，郭某铭为施工员，周某为安全员，负责工程建设的质量和安全工作。但安全管理存在问题：一是项目安全管理缺失，项目组未现场履职；二是未按要求及时与承包单位签订劳务分包合同和安全管理协议并统一协调管三是未监督指导施工人员按照施工方案组织施工；四是对从业人员的安全教育培训和技术交底不到位；五是未采取有效措施管控事险，未及时消除事故隐患。

3.劳务分包单位：XXXX建筑劳务有限公司

（1）单位概况

XXXX建筑劳务有限公司（以下简称“XX劳务公司”）成立于2019年11月27日，法人是刘某强，注册资本为1000万人民币，经围：公路工程建筑，建筑装饰和装修，钢结构工程专业承包，土石方工程服务，地基与基础工程专业承包，起重设备安装服务，建水、防腐保温工程、环保工程设施、城市及道路照明工程、金属门窗工程、园林绿化工程、景观和绿地设程的施工，建筑劳务分包手架劳务分包，室内装饰材料销售等。具有湖南省住房和城乡建设厅颁发安全生产许可证，有效期至2026年4月17日。具有湘潭市和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2025年3月17日。

（2）安全生产管理情况

XX公司于2023年10月25日通过电子卖场竞价成交项目后，公司法定代表人丁某联系XX劳务公司法人刘某强，将该项目劳务以约定形式分包给XX劳务公司，双方当时未签订合同或相关协议。11月22日，XX公司和XX劳务公司补签了《劳务分包合同》《安全协议项目过程中，XX劳务公司委派苏某国为现场负责人，负责劳务施工人员的管理，同时现场统一服从XX公司的安排和管理。其自身安理也存在以下问题：一是未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；二是未对本项目的施工人员组织专门的安全教育培训术交底。

（三）事故相关人员概况

1.丁某，男，汉族，38岁，身份证号略，家庭住址略，系XX公司法定代表人，负责公司全面工作。

2.罗某，女，汉族，31岁，身份证号略，家庭住址略，系XX公司XXX院排水工程项目经理。具有湖南省住房和城乡建设厅颁发华人民共和国二级建造师注册证书，拥有湖南省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，有效2025年9月9日。

3.周某，男，汉族，39岁，身份证号略，家庭住址略，系XX公司XXX院排水工程项目安全员。具有湖南省住房和城乡建设厅的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，有效期至2026年9月4日；拥有住房和城乡建设领域施工现场人员职业培训合格证，岗位名称：安全员。

4.郭某铭，男，汉族，28岁，身份证号略，家庭住址略，系XX公司XXX院排水工程项目施工员。具有住房和城乡建设领域施场专业人员职业培训合格证，岗位名称：土建施工员。

5.黄某成，男，汉族，32岁，身份证号略，家庭住址略，系XX公司委派XXX院排水工程项目现场负责人，未与XX公司签订合未取得任何相关建筑领域资质。

6.赵某红，女，汉族，53岁，身份证号略，家庭住址略，系XXX院XX管理部主任，排水工程项目负责人。

7.马某军，男，汉族，44岁，身份证号略，家庭住址略，系XXX院XX管理部副主任，排水工程项目现场负责人。

8.刘某秋，男，汉族，58岁，身份证号略，家庭住址略，系XXX院聘请的排水工程项目技术顾问。

9.刘某强，男，汉族，31岁，身份证号略，家庭住址略，系XX劳务公司法定代表人，负责公司全面工作。

10.苏某国，男，汉族，52岁，身份证号略，家庭住址略，系XX劳务公司委派的XXX院排水工程项目现场负责人、施工队队长。

11.张某丰，男，汉族，殁年39岁，身份证号略，家庭住址略，系XX劳务公司施工工人。

 二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年11月21日13时10分许，苏某国、张某丰、张某文和周某波等人在湘潭市岳塘区河东大道26号湘潭市XXXX院前广场施工备把槽钢放进已经用挖掘机挖好的沟槽内，张某丰到沟槽内扶槽钢，冯某波和周某明在上面吊槽钢。13时12分许，沟槽内土方突塌，沟槽一端一块长宽约2米的水泥板突然断裂，沿着斜坡翻滚至沟槽底部，同时塌方泥土一并将张某丰掩埋。

（二）事故报告及应急处置情况

事故发生后，苏某国大声呼救，周某波等人听到喊声后立即下到沟槽内救援，因没有工具救援，开始用手刨泥土，随后启用挖移除了张某丰身上的水泥板。救援同时，张某文立即拨打了110、120和119救援电话，随后不久，公安、应急、消防、街道等部门均事故现场开展应急处置工作。120救护医生到达现场后立即开展紧急救援，经全力抢救后宣布张某丰已当场死亡。

（三）事故现场勘验情况

事故发生地点位于湘潭市XXXX院前广场，施工场地四周设有围栏。该项目正处于沟槽开挖工序，现场有2台挖掘机现场作业，路面上层为水泥硬化路面，下层为黄泥土壤，土质疏松。沟槽采用垂直开挖，沟槽深度约3米，现场未进行放坡，两侧无任何支护措挖机前方沟槽左侧堆土高度超过1m，沟槽右侧存在一处塌方，塌方面积约在4平方米，一块水泥板伴随土方塌陷掉入沟槽。死者被土水泥板掩埋，戴有安全帽。详见事故现场图。



事故现场图

（四）事故善后情况

事故发生后，事故相关单位主动做好善后处理工作。2023年11月22日，XX劳务公司与死者张某丰家属达成协议，双方签订了解协议书》，XX劳务公司一次性赔偿死者家属人民币壹佰贰拾贰万元整（人民币1220000元），善后工作结束。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

XX公司未按照施工方案组织施工，未监督并指导劳务分包单位按照施工方案进行施工。施工人员开挖约3米深的沟槽时，采用开挖方式，未实行分层开挖，未按照施工方案要求采用1:1的系数放坡，未在沟槽周边未设置临边防护，挖掘机就近边坡作业。因施置土质松散粘性差、强度低，在无支护状态下极不稳定，导致正在沟槽内作业的张某丰被土方和水泥板掩埋死亡。

（二）间接原因分析

1.XX公司履行安全生产主体责任存在问题

（1）项目组未现场履职，安全管理严重缺失。XX公司作为中标施工单位，违反安全生产法律法规和有关规定，未落实安全生体责任。公司将劳务发包给XX劳务公司，但未按要求签订劳务分包合同和安全管理协议并进行统一协调管理。公司虽然成立了工程管理组，明确了项目经理、安全员、施工员，但施工后项目管理组并未实体化运作，项目管理人员实际上仅在项目“挂名”，公司主责人和项目管理人员没有到施工现场履行管理职责，公司只派出无任何资质的临聘人员黄某成到施工现场协调管理，现场安全管理缺位。

（2）安全教育培训不到位。XX公司虽然制定了系列安全生产规章制度，但未严格执行。未按规定开展员工安全教育培训，未记录安全教育培训情况，特别是未对施工人员开展专门的岗前培训和技术交底，未组织施工人员学习施工方案，致使施工人员未按方案进行施工。

（3）事故隐患排查治理不到位，未及时消除事故隐患。XX公司虽然编制了重大风险源清单，并对基坑支护中坍塌、高处坠落险进行了辨识，但未针对性地采取管控措施。未按照公司《安全检查及隐患排查制度》开展日常隐患排查，隐患排查工作流于形式及时治理基坑支护未到位引发坍塌的重大事故隐患。

2.XX劳务公司履行安全生产管理责任不到位

XX劳务公司未构建安全管理体系，安全管理制度不健全，未按规定组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。在张某丰上岗前，未组织对其开展必要的安全教育培训和技术交底，导致其安全意薄。

（三）事故性质

经调查认定，XXXX建设工程有限公司“11·21”坍塌事故，是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）建议依法给予行政处罚的单位和人员

1.XX公司作为本起事故的施工单位，安全生产主体责任不落实，未按施工方案和施工组织设计进行施工和安全管理，主要负责项目负责人未履行安全管理职责，未按要求签订劳务分包合同或安全管理协议并进行统一协调管理，对从业人员特别是劳务施工人安全教育培训和技术交底不到位，对施工现场安全管理不到位，未有效管控沟槽支护不到位引起坍塌的重大事故风险，未及时消除隐患，其行为涉嫌违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第二十一条、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、第二条、第四十一条的规定，系该起事故的责任单位，建议湘潭市岳塘区应急管理局对其依法调查处理。

2.丁某，男，XX公司法定代表人，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人，组织实施本单位的安全教育培训不到位，促、检查检察院排水工程项目安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二条有关规定，对事故负有主要领导责任，建议湘潭市岳塘区应急管理局对其依法调查处理。

3.罗某，女，XX公司任命的XXX院排水工程项目经理，未进行现场履职，未监督指导施工人员落实安全生产规章制度和操作规未组织制定安全施工措施并消除安全事故隐患，其行为涉嫌违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条有关规定，对事故负有管理责任，建议湘潭市城市管理和综合执法局对其依法调查处理。

4.周某，男，XX公司任命的XXX院排水工程项目安全员，未进行现场履职，组织施工人员安全教育培训不到位，对施工现场监查不到位，未及时发现事故隐患，未及时制止违章作业行为，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、《建设工全生产管理条例》第二十三条有关规定，对事故负有安全管理责任，建议湘潭市城市管理和综合执法局对其依法调查处理。

5.刘某强，男，XX劳务公司法定代表人，负责公司全面工作，未按规定组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，定并实施本单位安全生产教育和培训计划，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关规定，对事故发生负有责任，建议湘潭市城市管理和综合执法局对其依法调查处理。

（二）建议单位内部处理的人员

1.郭某铭，男，XX公司任命的XXX院排水工程项目施工员，未履行公司《施工员安全生产责任制》有关规定职责，对事故负有管理责任，建议XX公司按照本公司相关管理规定对其进行处理，处理情况报岳塘区安委办备案。

2.苏某国，男，XX劳务公司委派的XXX院排水工程项目现场负责人，现场安全管理不到位，对事故负有重要管理责任，建议务公司按照本公司相关管理规定对其进行处理，处理情况报岳塘区安委办备案。

3.刘孟秋，男，XXX院聘请的排水工程项目技术顾问，对施工过程中技术指导、安全监管不到位，建议XXX院按照本单位相关规定对其进行处理，处理情况报岳塘区安委办备案。

4.赵某红，女，XXX院计划财务装备部主任，XXX院指定的排水工程项目负责人，在施工过程中对施工单位的统一协调管理位，建议XXX院按照本单位相关管理规定对其进行处理，处理情况报岳塘区安委办备案。

5.马某军，男，XXX院计划财务装备部副主任，XXX院指定的排水工程项目现场负责人，在施工过程中对施工单位的统一协调不到位，建议XXX院按照本单位相关管理规定对其进行处理，处理情况报岳塘区安委办备案。

（三）其他处理建议

湘潭市岳塘区住房和城乡建设局作为全区建设施工领域行业主管部门，未对工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方下的，不需办理施工许可证的建筑工程的安全生产工作进行统一协调、管理，未组织对XXX院排水工程项目开展安全检查并发现安题，安全监管工作不到位，建议岳塘区安委办按照相关规定对其分管负责人进行处理。

六、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则，切实加强施工生产管理，促进我区建筑施工行业安全发展，现提出以下整改措施。

（一）XXXX建设工程有限公司。一是要切实落实本单位安全生产主体责任，加强对分包单位的安全生产工作统一协调和管理强对从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，认真执行和落实《中华人民共和国安全生产法》中相关要求；二是要举一反通过这次事故查找公司在安全生产管理中存在的问题，加强对从业人员特别是劳务分包人员的安全生产教育和培训，对不同工种采对性的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；三是要认真执行落实国家有关的法律法规和行业标准，认真履

全管理职责，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；四是要认真履行职责，落实执行安全生产法律及本公司安全管理制度，对违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为及时制止并处理，对工作中发现的生产安全事故隐患做到立改，严防生产安全事故。

（二）XXXX建筑劳务有限公司。一是要切实落实本单位安全生产主体责任，加强对从业人员进行安全生产教育培训和安全技底，认真执行和落实《中华人民共和国安全生产法》中相关要求，防止生产安全事故；**二是**要举一反三，通过这次事故查找公司在生产管理中存在的问题，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育培训，保证从业人员具要的安全生产知识。

（三）湘潭市岳塘区住房和城乡建设局。一是要进一步贯彻实施国省市有关建筑行业发展战略、方针政策和法律法规，指导和全区建筑经营活动；**二是**要利用该起事故在全区建筑行业开展警示教育，深刻汲取事故教训，举一反三，杜绝类似事故发生；**三是**街镇、社区对辖区内工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的零散工程建设项目加强监督巡查，特别是要对危险大分部分项工程加大监管力度。

&ϵ

XXXX建设工程有限公司

“11·21”坍塌事故调查组

2024年8月23日

评论